



השיעור פתחיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חות דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ג' כסלו תשפ"ג

גליון 177

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויצא

דברים שנאסרו בטלטול כדי שלא יבואו לעבור על איסור אחר (הלכות מוקצה ט"ו)

נושאי השיעור: איסור מוקצה כדי שלא יבוא לעבור איסור אחר | כמה סוגי מוקצה יש | שימוש בכלי שבור בשבת | סיבת האיסור לתקן כלי בשבת | טלטל מוקצה בטעות או בסבת היתר עד היכן יכול לטלטל | טלטול דבר מוקצה שעלול להזיק | טלטול בגד רטוב בשבת | ישיבה על ספסל שחסרה לו רגל | טלטול בגופו | טלטול חלק מכלי שנשבר בשבת | חיבור חלקי כלים שהחיבור שלהם הוא ברפיון | האם שניים יכולים לטלטל כלי שבור | ההבדל אם חלק מהכלי נשבר להתפרק | טלטול מטאטא שהתפרק בשבת | האיסור להבריג כלים בשבת | טלטול עגלת ילדים שנשמת לה גלגל

פסקו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך (סימן שח סעיף טז). שכירה שנשמטה אחת מירכותיה, אסור לטלטל אותה גזירה שמא יתקע.

ה. המוקצה הגרוע ביותר

והנה הגזירה הזאת היא כמו מוקצה חדש. אני לא יודע אם שייך להשתמש בזה במילה 'מוקצה'. הרי זה איסור טלטול גזירה שמא יבוא לעבור על איסור מהתורה. ולהלן נראה שזה נוגע להרבה אופנים. וראשית כל צריך להגדיר את הדברים ומי שלומד טוב את הסוגיא יראה שיש בזה כמה דברים מאד מעניינים. ולפי איך שיצא לי למסקנא, הרי שהוא המוקצה הגרוע ביותר מכל סוגי המוקצה שיש, וודאי שאין כל סיבה להתיר בו טלטול לצורך גופו ומקומו.

ו. טלטל מוקצה בהיתר ונאסר המוקצה כשהוא בידו

הנה פעם דיברנו על המחלוקת באדם שבטעות לקח מוקצה ביד, כגון שלקח בהיתר כלי שמלאכתו לאיסור, למשל פטיש שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, וכמו כן סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ולכן מותר לטלטלו לצורך שימוש בגוף הסיר כגון להניח בו פירות, וכן עם הפטיש לפצח אגוזים, וסיים את השימוש של ההיתר בסיר או בפטיש, שהתירו חכמים לטלטל את הכלים הללו עד מקום שירצה. כיון שזה נמצא בידו בהיתר, רשאי לטלטלו. כמו כן למשל, אם היה מונח טלפון סלולארי, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, על השלחן במקום שהוא רוצה לאכול [- צריך שהוא יהיה כבן, כיון ששמעתי שכיום בטלפונים כל נגיעה גורמת פעולה חשמלית מסיימת], שמותר לטלטלו לצורך מקומו, ולהניחו היכן שירצה אף בחדר אחר.

לעומת זאת שאר סוגי המוקצה, למשל מוקצה מחמת גופו, כגון אבנים זה מוקצה מחמת גופו, ואדם בטעות הרים אבן בשבת, או כגון שהרים בטעות סכין של שחיטה שזה מוקצה מחמת חסרון כיס, יש בזה מחלוקת. [- לא מדברים על עברייני שלוקח בכוונה דבר מוקצה, אחד כזה לא ישאל אם מותר לו להמשיך לטלטל או לא, הוא עברייני...] ולהלכה פוסקים להחמיר בזה, וצריך להניח את המוקצה מייד מיד.

והנה בנידון דידן, כשאדם לקח בטעות כסא שהתפרק לו רגל אחת, ואומר אם זה כבר ביד שלי אקח אותו לחדר השני, זה אסור בהחלט. הוא צריך להניחו מיד. כיון שחכמים גזרו שהוא אסור בטלטול ממילא בכל רגע הוא עובר על הגזירה.

ז. טלטול כלי שבור במקום שעלול להזיק

המשנה ברורה (סימן שח בביאור הלכה ד"ה לבסוף) מחדש, שהאיסור לטלטל את הכלים הללו הוא דומה לשאר מוקצה, לגבי הדין שכאשר המוקצה עלול להזיק, כגון שנמצא במקום שאנשים יכולים להיתקל בו ולהיפצע. הדוגמא שהגמרא (שבת מב) מביאה לזה הוא קוץ, שאנשים יכולים להידקר ממנו, שבמקרה כזה מותר יהיה להוציאו ולטלטל אותו כדי שלא יזיק. אם כן הוא הדין בנידון דידן שהכלי אסור משום גזירת חכמים שמא יתקע, הרי שכמו שחכמים גזרו על המוקצה באופן כללי אך כשמזיק לא גזרו ומותר לטלטלו, הוא הדין במוקצה הזה שמותר לטלטלו.

ח. עד היכן מותר לטלטל את הכלי העלול להזיק

כאשר מטלטל את המוקצה הזה מחמת שעלול להזיק, יש לדון אם אפשר לקחת אותו לחדר השני או שמא רק להניחו בצד וכיו"ב. והנה



במשנה ברורה לא משמע שזה מותר, שהרי כתב לגבי ספסל שנשמטה רגלו והוא עלול להזיק שכיון שמותר לטלטלו ממילא מותר כבר לסמוך אותו על ספסל אחר ואז יוכל לשבת עליו. אבל אינו כותב שיהיה מותר לקחתו עד מקום שירצה. מאידך, הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חוט שני (ח"ג פרק ט סק"א) לומד במשנה ברורה שזה יהיה כמו כלי שמלאכתו לאיסור. אולם אני חושב שזה לא נכון, ומי שילמד את דברי המשנה ברורה יראה שזה לא כתוב. וזה גם ההיגיון בזה, שהרי כאשר הכלי מזיק חכמים לא גזרו, אבל כשזה כבר לא עלול להזיק מיד הגזירה חוזרת, וממילא חייב להניחו מידו מיד.

ט. לייחד את הכלי השבור מערב שבת

יש עוד דברים שהדין הזה שונה משאר מוקצה. הנה אם רוצה לייחד את הכלי הזה לשימוש קודם השבת, כותב המגן אברהם (סי' נ"ה) שאינו מועיל, ואסור להשתמש בכלי הזה בשבת. ואילו בדני מוקצה, אפילו אבן, אם מייעד אותה לשימוש בשבת, כגון לטמון באבנים קדירה כדי שישאר החום, שזה מותר. זה דין מיוחד. בדומה לכך יש עוד דוגמאות, כגון אדם שלבש בגד רטוב מערב שבת ומותר לו להישאר עם הבגד הרטוב. אבל ללבוש בגד רטוב, וכן לטלטלו, אסור שמא יסחוט. כלומר שהטלטול הזה חמור מאוד משום גזירה שמא יסחוט.

עוד איתא בגמרא (שבת מה): לגבי מנורה שיכולה להתפרק, זה כתוב בשלחן ערוך (סוף סימן רע"ט סעיף ז') וז"ל: "מנורה בין גדולה בין קטנה אם היא של פרקים" - שעשויה מחלקים חלקים - "אין מטלטלין אותה דחיישינן שמא תיפול ותתפרק ויחזירנה ונמצא עושה כלי. ואפילו אם אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב דומה לשל פרקים אסור לטלטלה". זה דומה מאד לדין שלנו, איסור טלטול שמא יבוא לתקן.

י. ספסל שבור שנשען על ספסל שלם

בתחילת הדברים עסקנו בנושא של כירה, הדוגמא הראשונה הדומה לזה זה ספסל. כתוב בתורות הדשן (סימן ע"ה) ששאלו אותו לגבי ספסל ארוך שיש לו ארבע רגלים ואחד נפל, ורוצה לשבת עליו באופן שישעין את הספסל הזה על ספסל אחר, וישתמש בספסל השבור אגב הספסל השלם. אולם כותב התורות הדשן שאסור לשבת על הספסל הזה. משום גזירה שמא יתקע.

אכן אולי יש לחלק, שספסל הוא ראוי לשימוש על ידי שמשעין אותו על ספסל אחר, אבל כירה אי אפשר להשעין אותה על כירה אחרת. אולם התורות הדשן דוחה את החילוק הזה, מפני שגם כירה ראויה לשימוש בשלש רגלים, ככה רואים בגמרא. ויש אף ראשונים שכותבים שהיא ממש ראויה לשימוש, אפילו שלא מדוחק, בכל זאת חכמים גזרו על השימוש בה. אם כן גם ספסל אף שהוא עומד ויכול להשתמש בו מדוחק, צריך להיות אסור.

יא. והמחמיר תבוא עליו ברכה

והנה התורות הדשן בסיום דבריו בדין של ספסל כותב "והמחמיר תבוא עליו ברכה". ומשמע שזו רק חומרא, ואני לא יודע למה, לא מובן. וישבתי וחשפתי הרבה, הרי הוא עצמו מזהא את הדין של ספסל לכירה, וגם אומר שאין לחלק ביניהם, ומפני מה כותב לבסוף שהמחמיר תבוא עליו ברכה?!

ובאמת מרן בבית יוסף (סוף סימן רנ"ג) מעתיק את התורות הדשן, ובשלחן ערוך (סימן ע"ה סעיף ח') כותב שאם הספסל הזה השבור ראוי לשבת עליו על ידי סמיכה, יש שמחמיר לאסור. כלומר מרן לא מביא מי שחולק, אלא מרן סובר שזה אסור מן הדין. וכמו כן כתב הרמ"א (סימן ע"ה סעיף ט') וכן ספסל ארוך שנשמטה אחת מרגליו וכל שכן שתיים, אסור לטלטלו". בפירוש אסור. הוא לא כותב תבוא עליו ברכה. רואים שמרן והרמ"א סוברים שזה אסור מן הדין.

הגר"מ קארפ חיבר ספר 'הלכות שבת בשבתות' ושם כותב לגבי כלים שהתפרקו שאין ללמוד מהדין של ספסל, כי זו רק חומרא. ולכן הוא מיקל בכמה דברים. והוא כותב שהקולות שהתירו הפוסקים התירו רק בספסל, ולא בשאר דברים. והוא כותב שגם הגר"ש אלישיב הסכים איתו. אבל יש ספר אחר שכותב אחרת בשם הגר"ש אלישיב [- אני לא יודע מי צודק...], אבל באמת מי שלומד את התורות הדשן רואה שספסל וכירה זה אותו דין. ואמנם הוא כותב לבסוף שזו חומרא, אבל מרן והרמ"א לא סוברים שזו חומרא בעלמא אלא ממש דומה לדין של כירה.

לעומת זאת יש ספר שו"ת 'קנה בושם' להגאון הרב ברנדסדורפר, שהיה מורה צדק גדול בעדה החרדית ותלמיד חכם עצום. ושם יש לו תשובה יפה מאד בנושא הזה, בה הוא דן על משקפיים שהתפרקו. ושם הוא כותב שהדין הזה של ספסל להלכה יש לנקוט שאינו חומרא, אלא הוא ממש מעיקב הדין. וכמו כן יש לומר שזה לא רק ספסל אלא גם כיסא ושולחן וכי"ו. כל כלי שיש לו ארבע רגלים, ורגל אחת נפלה, אפשר אולי להסמך אותם וכי"ו או להניח כסא מתחתם שלא יפלו, אבל לטלטלם אסור.

יב. טלטול הספסל בגופו

האליה רבה (סימן ע"ה סעיף ט') כותב לדון כאשר יש ספסל כזה שנפלה רגלו אחת, וקודם השבת הצמידו לספסל אחר, האם מותר לשבת עליו בשבת. וכותב שמותר. כיון שחכמים אסרו את טלטול הספסל בשבת משום 'שמא יתקע', אבל כאשר אינו מטלטלו אלא רק יושב עליו, מותר. והמשנה ברורה (סי' ס"ה) מביאו להלכה, ובאמת כך מסתבר לומר. אולם כותב המשנה ברורה, שכאשר יושב עליו צריך להיזהר שלא יטלטלו ושלא יזוז כלל. למרות שבאופן כללי במוקצה אומרים, שאם אדם יושב על אבן גדולה והאבן מתנועעת קצת זה לא נורא, כי זה נקרא טלטול בגופו. אך בנידון דידן כיון שהאיסור הוא משום שמא יתקע זה חמור יותר. הרי לנו עוד דוגמא שזה חמור יותר משאר מוקצה.

יש שמקשים על המשנה ברורה, כיצד כאן כותב שבשעה שיושב על הספסל יזהר שלא יטלטל אותו קצת. ואילו במקום אחר כותב, שאם יושב על מוקצה מחמת גופו, זה לא נורא אם המוקצה נענע קצת, כי זה טלטול בגופו.

והנה האיסור לטלטל מוקצה הוא אפילו לנגוע בו אם על ידי כך מנענע

אותו, מרן השלחן ערוך פסק להלכה שאסור. אך בכל זאת, אם הנענוע לא בא מחמת שילוב אלא כיון שישב על החפץ, הרי שהנענוע הזה הוא טלטול בגופו ומותר, זה לא נקרא טלטול מוקצה. כלכלי של טלטול רגלי, טלטול בשינוי, ויש טלטול בגופו. טלטול בשינוי - יש מקרים שהתירו ויש מקרים שלא. אבל טלטול בגופו אינו נקרא טלטול כלכלי. בשיבה על הספסל, אפילו שזה רק טלטול בגופו בכל זאת צריך להיזהר שלא יענע אותו משום הגזירה שמא יתקע. הרי לנו שוב שזה מוקצה חמור יותר.

יג. שימוש בארון שהתפרקה הדלת שלו

יש שאלה ששואלים הרבה פוסקים, ואני חושב שהתשובה ברורה מאד. ומזה ניתן ללמוד להרבה דברים. הנה מרן השלחן ערוך (סי' מב"א את הדין של כירה. והרמ"א (סי' מב"א את הדין של ספסל. והם אותו הדבר, מפני שכל כלי שהתפרק יש בו איסור טלטול משום שמא יתקע. וגם מרן בעצמו מביא את הדין של ספסל בסוף סימן ש"ג. והנה, מרן קודם לכן (סימן ע"ה סעיף ט') כותב, וז"ל: "כל הכלים הניטלים בשבת" - דהיינו כלים המותרים בטלטול - "דלתותיהם שנתפרקו מהם, וניטלים" - דהיינו מותר לטלטל את הדלתות של הכלים שהתפרקו - "בין נתפרקו בחול, בין נתפרקו בשבת. דלת של שידה תיבה ומגדר" - דהיינו כלי - "יכולים לטלה מהם" - אם הדלת הזאת מתפרקת מותר לפרק אותה - "אבל אסור להחזירה, גזירה שמא יתקע". משמע, שאם למשל דלת הארון התפרקה, מותר לטלטל את הארון, זה לא מוקצה. ולכאורה קשה, למה בכירה אסור לטלטל שמא יתקע ואילו בדלתות של כלים מותר לטלטל אותם. הרי לתקוע אותם גם כן אסור מדאורייתא, מפני מה לא נאסור גם בטלטול שמא יתקע.

יד. החילוק בין ארון שנשברה דלתו לספסל שנשמטה רגלו

התשובה היא, שעל פי מה שאמרנו לעיל בשם התורות הדשן זה מובן. דלת של ארון למשל, הארון ראוי לשימוש גם ללא הדלת, אין שום נזק בעצם השימוש בארון שהתפרקה לו הדלת. לכן בזה כיון שיכול להשתמש באופן רגיל, אין לחשוש שמא יתקע, שמא יבוא לתקן בשבת. שהרי אם נאמר כך, הרי אם תתפרק הדלת צריך יהיה לעזוב את הבית... אולי פתאום ישגעו ויחליטו פתאום לתקן את כל הבית ביום שבת?! לא חוששים לדבר כזה, הרי אין לדבר סוף, לא גוזרים גזירות סתם. הוא למד הלכות ויודע שאסור לתקן.

לעומת זאת בכלי שרוצה להשתמש בו, והשימוש בו יהיה רק מדוחק. כמו הכירה הזו שיש לה רק שלש רגלים, היא לא עומדת יציב, וכמו כן הספסל או הכסא שרגל אחת נפלה ורוצה להשתמש בהם, בזה חששו חכמים ויש סיבה לגזור, כי זה ראוי רק מדוחק. יש חשש שמא יתקע.

את החילוק הזה כותבים הרבה מהפוסקים, במיוחד מהדורות האחרונים. הגרש"ז איערברג ועוד הרבה אחרונים.

טו. תחיבת רגל הספסל ברפיון

יש לדון כאשר יש ספסל שנפלה רגלו, אבל החור ששם תוכבים את הרגל הוא גדול, וממילא התפוסה בספסל ברפיון, הוא לא תוקע. כותב על כך מרן הבית יוסף (סימן ע"ה) ומייק זאת מדברי הרמב"ם והראב"ד וכמה ראשונים, שזה אסור משום גזירה שמא יתקע בחזקה. כלומר כיון שהדרך הרגילה לחבר את הרגל לספסל או לכסא בחזקה, כדי שכן יהיה יציב, ממילא אפילו ברפיון אסור, גזירה שמא יעשה את זה בחזקה. וכך פוסק מרן גם בשלחן ערוך (סימן ע"ה סעיף ט') ומסכים עמו הרמ"א. [- אני אומר עכשיו את יסודות הדינים של 'שמא יתקע'. הייתי צריך לצורך זה ללמוד לא רק את הסעיף בסימן ש"ח אלא גם את סימן ש"ג, שיש שם הרבה פרטים בנושא הזה].

אולם כאשר החור גדול ממש ואין אפשרות כלל לתקוע בו את הרגל, אלא רק ברפיון ממש, וזה הדרך להכניס אותו ברפיון. זה יכול להיות למשל בספסל שהרגלים שלו נכנסות עמוק שם וגם שכונסו ברפיון זה לא יכול. כאשר הדרך היא להכניס את הרגל ברפיון אחרת לא צריכים להצביא גזירה חדשה של שמא יתקע, שמא יתחב שם עוד חתיכת עץ כדי להדק את הרגל לספסל, כיון שכן זו הדרך. וזו נפקא מינה לכל מיני כלים שהחיבור של חלקי הכלים הוא לא בהידוק, שלפי זה באמת יהיה מותר אם דרך החיבור היא לא בהידוק.

טז. ישוב על הספסל ביום שישי

הרמ"א (סי' כותב חידוש שמקור החידוש זה בסברא של הרמ"א. שהנה אם היה לו ספסל שיש לו שלש רגלים, וביום שישי הצמידו לספסל אחר וישב עליו, שמותר לשבת עליו בשבת וגם לטלטלו. אמנם לשבת כבר אמרנו לעיל שמותר אפילו אם לא יושב עליו ביום שישי, כי עצם הישיבה לא נאסרה מעולם. אבל החידוש הוא שמותר גם לטלטל אותו בשבת, הוא מותר בטלטול. כיון שישב עליו מערב שבת. הרמ"א מושהה את זה למוקצה מחמת גופו שהשתמש בו בערב שבת.

והנה שואל המגן אברהם (סי' לכאורה מה הדימוי, הלא במוקצה מחמת גופו זה מוקצה, ואם מייחדו לשימוש מערב שבת אכן יהיה מותר לטלטלו, לעומת זאת כאן זו גזירה משום שמא יתקע.

דרך אגב, מהמגן אברהם הזה רואים שמה שאמרת בתחילת השיעור, שאין זה דין מוקצה אלא איסור טלטול משום גזירה, כך זה מוכח מעצם קושיית המגן אברהם על הרמ"א. וכך כותב בספר דרך החיים [- להגאון מליסא בעל נתיבות המשפט], תראה את הלשון שלו שם שהוא מגדיר את זה כמו סוג חדש של מוקצה. זה לא שייך לכל כללי המוקצה, יש לזה כללים אחרים.

יז. כשיושב על הספסל מראה שאינו רוצה לתקן את הספסל

המגן אברהם מתיר את הקושיא על הרמ"א. שהנה במוקצה מחמת גופו אם השתמש בו ביום שישי הוא מותר בטלטול בשבת, הסיבה לכך היא שהנה איסור הטלטול היה מחמת שאינו כלי, כגון אבן, אבן אינה כלי, היא לא ראויה לשימוש, אבל ברגע שהשתמש בה הרי שהוא ייחד אותה לשימוש בשבת, אם כן מבחינת המוקצה היה כעת ראוי לשימוש, ביטלת ממנו את שם מוקצה. אם כן הוא הדין גם לגבי הספסל, שכל האיסור הוא

מחמת שבו לתקוע את הרגל, הרי אם יישב על הספסל מערב שבת, והרי הוא יכול היה לתקוע את הרגל ולא עשה את זה, אם כן הרי הוא מראה בכך שאינו מתכוון לתקוע את הרגל. לכן מותר.

יח. אם ישב בשבת בטעות עדיין אינו מתיר את הספסל

הרי לנו דבר מאוד מעניין, אם הוא ישב בטעות בשבת זה לא מתיר את הספסל בטלטול, אבל אם ישב עליו ביום שישי זה יתיר אותו בטלטול. והסיבה לכך היא פשוטה מאוד, כיון שאם ישב עליו בשבת זו לא הוכחה שלא מתכוון לתקוע, מפני שאסור לתקוע בשבת. אין בזה שום ראייה שרוצה להשתמש בספסל הזה גם בלי תקיעה. אבל כאשר השתמש בספסל ביום שישי, כאשר יכול היה לתקוע, אבל הוא לא תיקן את הספסל, הרי שהוא מוכיח שמבחינתו הספסל ראוי וטוב גם בלי לתקוע.

יט. טלטול הספסל השבור בשניים

הנה חז"ל אסרו לקרוא לאור הנר בשבת גזירה שמא יטה, ויש דיון בפוסקים בימינו שיש חשמל האם יש את הגזירה 'שמא יטה?' למסקנה בחשמל בימינו, בפרט כיום שאין הפסקות חשמל כמו שהיה פעם שכל רגע הכפתור עלול לקפוץ וכיו"ב, שמוותר ללמוד לאור החשמל בשבת. ודאי שללמוד תורה זו מצוה גדולה, אבל בזמננו שהיו קורין לאור הנר, אסור אפילו שיש נר שדולק יפה מאד, ורוצה לקרוא בספר לאור הנר, אסור שמא יטה. אולם אומרת הגמרא ששניים מותרים לקרוא [- אכן יש בזה כל מיני פרטי דברים שתיים מותרים ואכמ"ל]. והטעם, שכיון שהם שניים אם אחד יבוא להטות חבירו יזכיר אותו. והנה בנידון דידן לכאורה זה אותו הדבר, הרי בשני הדברים זו גזירת חכמים. האיסור של ספסל כאמור אינו דומה לשאר מוקצה זו גזירה שמא יתקע, והרי כאשר יש שניים יחד, לכאורה יהיו מותרים לטלטל את הספסל, שהרי בשנים אין מה לחוש.

כמו כן מצינו אותו הדבר בבגד רטוב, שהגמרא אומרת שאפילו עשרה בני אדם מסתגין באלונטית אחת. דיינו שכולם מתנגבים במגבת אחת, והרי כמובן שהמגבת הזאת לאחר שלשה ארבעה אנשים שהתנגבו בה, היא ספוגה במים, אף על פי כן מותר להם לטלטל אותה. והר"ן דן בזה שחכמים התירו באופן מיוחד. אבל משמעות הגמרא לכאורה שעשרה מותרים לטלטל. אכן יש דיון פוסקים מה י"ה הדין בפחות מעשרה, והמסקנה היא שאפילו שנים מותרין. כתבתי על זה ב'הלכה ברורה' חלק י"ט (סוף סימן 66). וזה דומה לגזירה של שמא יטה, שבשנים מותר.

אמנם הפוסקים שם דנים שלפי זה נבוא להתיר את כל הגזירות חכמים, כגון לרכב על גבי בהמה, שאם שניים ורובים על גבי בהמה שיהיה מותר. ונאמרו בזה כל מיני תירוצים וחילוקים. אבל מי שלומד את דברי הפוסקים יראה, שיש שאומרים שרק לצורך מצוה התירו בשמא יטה, אבל רוב הפוסקים סוברים לא כן אלא תמיד בשנים מותר. אך יש הבדל בין שמא יטה לבין לרכב על גבי בהמה ושאר גזירות חכמים האחרות. ואכמ"ל. אולם בנידון דידן של ספסל כאמור, שזו גזירה שמא יתקע יש לדמות את הדין הזה לשמא יטה, ובשנים יהיה מותר.

כ. אין חוששים שמא יתקן

הנה ה"ט (סימן 56 ס"ק יז) מחדש חידוש, מה יהיה הדין כאשר רגל הספסל לא נשמטה אלא נשברה. שהנה מה שחכמים חששו שמא יתקע זה בכלי שהתפרק, שאז עלול להחזיר את הרגל למקומה ותוקע אותה. אבל כאשר הרגל נשברה, עליו הוא צריך לתקן תיקון משמעותי, הוא צריך להביא מסמרים ודבק וכיו"ב, ממילא זו גזירה חדשה לומר 'שמא יתקן', אנוחנו לא מוסמכים לומר כך, לכן כאשר רגל הספסל נשברה כותב ה"ט שמוותר לטלטל את הספסל, אין חוששים שמא יתקע. אין בו איסור טלטול. כמו כן לגזור גזירה שמא יבוא לתקן אין לזה הגיון, הרי שמא יתקע זו מלאכה קלה, להכניס את הרגל למקום בחזקה, זה חשש שברגע אחד עלול להיכשל ולעשות מלאכה דאורייתא. אבל לתקן ממש זה מורכב יותר. כמו כן הרי מותר שיהיו כלים שבורים בבית, וכי מפני מה לא נחשוש שמא יבוא לתקנם בשבת? אלא זו גזירה חדשה ולא חוששים. אכן יש מקרים שכן חוששים שמא יבוא לתקן כגון שמא יבוא לקשור, בסימנים ש"ג ש"ד ש"ז יש כמה דוגמאות שמצינו שחששו חכמים, אבל בכלי שהוא ממש שבור, לא חוששים שמא יתקן.

כא. נשברה רגל הספסל ואבדה

ה"ט כותב חידוש נוסף, אם ספסל נפלה לו הרגל, והרגל אבדה, שמוותר לטלטל את הספסל. כיון שכל החשש הוא שמא ינסה להחזיר את הרגל למקומה, אבל כאן אין רגל, ממילא אין לו מה להחזיר. אשר על כן מותר לטלטל את הספסל.

כב. חידושי ה"ט הוא גם לגבי כירה

לעיל הבאנו את דברי הרב קארפ שמחלק בין ספסל לכירה. ואמרת שבתרומת הדשן משמע שאין חילוק ביניהם, ושכך משמע בשלחן ערוך. צריך לדעת שיש כמה ראשונים שכותבים כך בפירוש, כך כתוב ברבינו חננאל ובספר הערוך. קדמוני הראשונים כבר כותבים את הנקודה הזאת, שאמנם זה ראייה לשימוש, בכל זאת ספסל דומה לכירה וזה אסור מן הדין ולא רק מצד חומרא. לכן למסקנת הדברים אנוחנו נוקטים כמו ה"ט שבמקרה שהספסל נשבר, גם בכירה יהיה מותר. למרות שה"ט אינו כותב מה יהיה הדין בכירה שנשבר הרגל שלה. אבל מכיון שרואים שמרן משהו לגמרי את ספסל לכירה, ממילא אם בספסל אנוחנו מתירים כשנשברה או אבדה הרגל, הוא הדין בכירה.

כג. מטאטא שמקלו נשטט ממנו

לאור האמור יש לדון לגבי כלים אחרים כגון מטאטא. הנה יש כאלו שהמקל מחובר בהברגה. ויש כאלו שפשוט תקועים בחזקה. ויש מטאטאים שהמקל תחוב ברפיון. והנה אם החור של המברשת גדול, כגון שהמברשת אינה מתאימה למקל, המקל הוא דק והחור גדול, מותר. אבל אם החיבור הוא על ידי שתוקע אותו בחזקה, ממילא יש בזה משום שמא יתקע, ואין להשתמש במטאטא הזה בשבת.

כד. טלטול מברשת המטאטא ללא המקל

בספר חוט שני (ס"ט) מחדש חידוש, שהמברשת אינה מוקצה. כיון שאפשר להשתמש במברשת של המטאטא ביד בלא המקל. אבל לפי מה שאמרת קודם זה לא נכון, שהרי גם ספסל הוא ראוי לשימוש מדווח, שהרי ביארנו שההבדל בין ספסל לבין דלתות של ארון שהתפרקו, שהרי הארון הוא ראוי לשימוש כדרכו בשופי, בקלות. מה שאין כן השימוש בספסל זה מדווח, וכמו כן במברשת, הרי לא מצינו מי שמטאטא את הבית כשהוא זוחל על הרצפה עם המברשת. דרך השימוש של המטאטא הוא עם מקל, ואם המקל איננו ישאירו את הכלכלה על הרצפה ולא יקנו. ולכן גם אם יבוא מאן דהוא ויאמר שרוצה להשתמש רק במברשת הרי זה נקרא שימוש מדווח, ודינו יהיה כמו טלטול ספסל שאסור.

כה. האיסור בהברגה קבועה בשבת

יש מטאטאים שהמקל שלהם מחובר על ידי הברגה, יש סוגים של הברגה. יש הברגה של בקבוקים, של הפקקי, של הברגה כמו מה שהיה פעם 'סיפולוקס'. אממ"ר מרן זצוק"ל בספר שלו שו"ת יביע אומר דן באריכות על ההברגה הזאת, שהיו מברגים את הבלון. כיום יש 'סודה-סטרים', אני לא בדקתי - אני חושב שגם זה בהברגה. כל הברגה כזו שהיא רק לזמני אין בזה בעיה. אבל הברגה שעשויה באופן קבוע, כגון המטאטא הזה, שכאשר רוצה להבריגו זה על מנת שישאר כך, לכל הדעות הברגה כזו אסורה. אך יש מחלוקת אם האיסור הזה להבריג הוא מהתורה או לא שלדעת המגן אברהם (סימן 51 ס"ק יז) הברגה אסורה מן התורה. שכיון שמברג את זה, וזה נעשה מחובר בחזקה, ממילא זה אסור. המשנה ברורה (סימן 51 ס"ק 10) מביא זו"ל: "כתב המגן אברהם דכוסות שלנו העשויים בחריצים סביב, כמו אלו שיש להם שריו"ף" - דהיינו בורג - "ומהודקות בחזק, לכולי עולמא אסור". ובשער הציון (ס"ק 10) מביא שאסור אפילו להדק את זה בריפוי. אולם שם מביא שהמאמר מרדכי (ס"ק 10) חולק על המגן אברהם, וסובר שזה אסור רק מדרבנן. אבל המאמר מרדכי מסיים, שאינו יכול לחלוק על המגן אברהם והוא מבטל את דעתו מפניו.

כו. טלטול מטאטא שחיבורו בהברגה

והנה המשנה ברורה כאן הביא את המחלוקת בזה, אולם בהלכות יום טוב הוא כותב בפירוש שזה אסור מן התורה, הרי שמסכים לדעת המגן אברהם. ואכן כך הרבה פוסקים מסכימים לדעת המגן אברהם שזה אסור מן התורה. ממילא יש לומר לגבי חיבור המטאטא בהברגה, שבכל מקרה הוא אסור, אך יש לדון אם הוא גם אסור בטלטול. שהנה לפי אברהם משה נקרא 'תוקע' מדאורייתא יהיה אסור לטלטל את המקל של המטאטא. אבל לפי המאמר מרדכי שהאיסור הוא רק מדרבנן, ממילא אין לגזור בטלטול שמא יבוא לעשות איסור דרבנן שהרי זו כבר גזירה לגזירה. ומותר.

אולם כיון שהאמור מרדכי בעצמו שטוען שהאיסור הוא רק מדרבנן, בכל זאת כותב שלא מלאו ליבו לחלוק על המגן אברהם, הרי שכאשר החיבור של המטאטא הוא בהברגה, יהיה אסור לחבר את המטאטא הזה בשבת. ומלבד זאת הוא יהיה אסור לגמרי בטלטול, המברשת וגם המקל, שניהם חלקים של הכלי.

למעשה, האפשרות היחידה שיהיה מותר לטלטל את המטאטא היא כאשר יש שם חור גדול והמקל אינו מתחבר בהידוק אלא ברפיון. אבל אם החיבור שלו הוא בהידוק, אפילו כשרוצה לחברו ברפיון אסור. כמו כן בהברגה אם רוצה להבריגו כן חלקית, גם כן אסור. וכמו כן גם אם רוצה להשתמש במברשת באופן שהוא זוחל על ארבע ולקוות את הריצפה, זה נקרא שימוש מדווח, ואסור בטלטול. כיון שאינו ראוי לשימוש אלא מדווח, אשר על כן בדרך כלל מטאטא שהתפרק הופך להיות מוקצה לגמרי.

כז. עגלת תינוק שנשטט לה הגלגל

לגבי עגלה של תינוק שיש לה ארבע רגלים. הנה כיום יש כאלו גלגלים של עגלות של תינוק שזה קפיצים כאלו שמתקפלים ומתפרקים, בזה אין בעיה בכלל, שהרי כך הכלי עשוי. אבל עגלה רגילה שהגלגל שבה נפל, כתב בספר חוט שני (שם) חידוש שזה כלי שמלאכתו לאיסור, ואם נמצא במקום כזה שחושש שהעגלה תאבד, שיהיה מותר לטלטלה, למרות שאסור להחזיר את הגלגל. כיון שהיא ראויה לשימוש בשלשה גלגלים, אבל לפי מה שאמרת לכך קודם, כיון שזה כבר נהיה מדווח זה דומה ממש לספסל ואסור.

אם כן בעגלת ילדים, וכמו כן אופניים קטנים של ילדים של משחק שיש להם שלשה גלגלים, ונפל גלגל אחד, הרי כדי להחזירו צריך להדק אותו, כיון שאם לא הוא יפול שוב פעם. וגם הדרך היא להחזירו בהידוק. ממילא גם אן יאמר שרוצה להחזירה ברפיון זה לא יועיל, ואסור. הרי שאין שום דרך להקל לטלטל עגלה שנפל לה גלגל שהרי חיבור הגלגל הוא איסור דאורייתא של תוקע, ממילא זה אסור בטלטול שמא יתקע.

כח. נשטט גלגל העגלה ברחוב וחושש שהעגלה תיגנב

אכן כאשר נמצא ברחוב ויש לו עגלה כזאת שנפל לה הגלגל, וחושש שיגנבו לו אותה [והיינו במקום שיש עירוב כשר כמו שצריך שאין חשש של מלאכת הוצאה], יש לכך פיתרון פשוט, שיטלטלו אותה שניים ביחד. זה לא דין של שנים שעשאוה פטורים, אלא שחכמים לא גזרו בשניים, כמו בגזירה של שמא יטה שלא יגזרו בשנים.

כט. שימוש במברשת המטאטא או עגלה ללא גלגל ביום שישי

כמו כן יש לומר לפי האמור לעיל, גם לגבי מטאטא וגם לגבי עגלה. שאם משתמש במטאטא שנשבר ביום שישי, שמטאטא את ביתו במברשת ללא המקל, שממילא מותר להשתמש במברשת הזו בשבת. כיון שהוא גילה את דעתו כבר ביום שישי שזה ראוי לשימוש בשבת, ממילא מותר יהיה לטלטל.

והוא הדין בעגלה אם נשבר הגלגל וצריך תיקון ממש, שאם הגלגל אבד יהיה מותר לטלטל את העגלה בשבת כאמור לעיל. וכמו כן אם השתמש בעגלה הזו בעלת השלושה גלגלים ביום שישי, הרי שמוותר להשתמש בה בשבת, כיון שביום שישי גילה את דעתו שאינו מתכוון לתקוע את הגלגל, ולכן מותר בטלטול בשבת.

הלכה ברורה

חימום שניצלים על גבי המיחם

שאלה: מי שחימם שניצלים או קציצות בשר על גבי מכסה המיחם, האם

מותר לשתות את המים שבמיחם עם חלב (כגון להכנת

קפה עם חלב)?

תשובה: שניצלים או קציצות בשר שהונחו על מכסה המיחם, נותנים טעם בשר במכסה, ולפיכך אין לחמם על המכסה דבר חלבי, כגון בורקס חלבי.

ומכל מקום מותר לשתות את המים שבמיחם עם חלב. **מקורות:** מאחר והבשר נתן טעם בכיסוי, והכיסוי נותן טעם במים (על ידי האדים), והיו נ"ט בר נ"ט. ואמנם דעת החוות דעת (רס"י צה) דלא אמרינן נ"ט בר נ"ט בשעת בישול. אולם בספר התרומה (סימן סא) מבואר דאמרינן נ"ט בר נ"ט אף בשעת בישול. וכן פסק בשו"ת בית אפרים (סימן לו). וכן העיקר להלכה דאמרינן נ"ט בר נ"ט אף בשעת בישול, וכפי שנתבאר בהרחבה בשו"ת חקרי הלכה (חיו"ד סימן יג). וגם מחמירים בנ"ט בר נ"ט בשעת בישול, אם לא הניח את השניצלים ישירות על המכסה, אלא בהפסק כלי, יש להקל וכמבואר בהגהת הרמ"א (סימן צב ס"ח)

אפו בתנור דגים עם בשר

שאלה: דגים שנאפו בתנור עם בשר, האם מותרים באכילה?

תשובה: אין לאכול דגים עם בשר, משום סכנה. ולכן אין

לבשל או לאפות דגים עם בשר.

ומכל מקום מותר לבשל דגים בסיר בשרי, כי לא נאסר אלא אכילתם ביחד, אבל טעם בשר הבלוע בכלי אין סכנה לאכלו בדג.

ובדיעבד שאפו דגים עם בשר, יש להקל לאוכלם.

מקורות: בגמרא (פסחים ע"ג) ובשלחן ערוך (יו"ד סימן קטז ס"ב) מבואר שצריך לזוהר שלא לאכול בשר ודג ביחד, מפני שקשה לצרעת. וכתב הרמ"א, "וכן אין לצלות בשר עם דג, משום ריחא. מיהו בדיעבד אינו אוסר". ונחלקו האחרונים אם יש להקל בדיעבד כדברי הרמ"א, ומרן הגר"ע יוסף במאור ישראל (פסחים שם) כתב להקל ועיין בהוראה ברורה שם (ד"ה בדיעבד) שכתבו להקל רק בהפסד מרובה. ועכ"פ מבואר בהגהות שערי דורא (סימן נו סק"א) שיש להקל לבשל דגים בכלי בשרי. וכן הסכמת האחרונים.

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



בישיבה שלמדתי לא היה תנאים כמו היום, כיום כמעט אין ישיבה בלי מיזוג אויר, אז לא היה קירור וגם לא חימום... 'הייתי ביום אכלני חורב וקרר בלילה' - אבל למדנו מצוין, ומה השתנה בין אז להיום? שהגשמיים נהייתה יותר חזקה, הילדים נהיו יותר מפונקים.

אני זוכר מה היינו אוכלים בבית, הרי לא היה את השפע שיש היום. שפע לכאורה זה דבר טוב, אבל לא בטוח. כי בסך הכל השפע גורם לבני אדם להיות שקועים יותר בגשמיים, וזה בא על חשבון הרוחניות. בבית שלנו היינו אוכלים בשר רק בחגים, גם בגלל סיבות של כשרות וגם בגלל המחיר היקר. ובחגים אאמ"ר מרן זצוק"ל היה מברך מאד את ענייני הכשרות של הבשר שיהיה באמת חלק בית יוסף למהדרין. אנחנו כמעט לא ידענו מה זה בשר! בשבת בבית, אאמ"ר היה מביא לכולם ביחד בקבוק בירה 'נשר', בירה שחורה בבקבוק קטן לעשרה ילדים. כל אחד היה מקבל רבע כוס, אומר 'לחיים' ושותים, והיינו שמחים. והיה לנו טוב מאד. כשהיו קונים לנו ארטיק זו היתה חגיגה גדולה! לעומת זאת כיום אם לא תקנה לילד פעמיים ביום ארטיק זה לא מספיק. כל התנאים השתנו וכל ההסתכלות של הילדים מקטנות על העולם הזה היא שונה מאד ממה שהיה פעם. הרי פעם לא היה מה לעשות חוץ מלשבת וללמוד, לא היה במה להתעניין, לא היו מחשבים, לא היו פלאפונים, כל המרעין בישין הללו - מלבד כל הקלקולים שיש בדברים האלו שזה בודאי איום ונורא, אבל יש כאן גם בעיה של היסח הדעת - זה משנה את הכל, הראש של הילד נמצא במקומות אחרים, הוא יושב ללמוד גמרא והוא לא יכול להתרכז כל כך הרבה זמן ולהבין! קשה לו!

הגשמיים דוחקת את רגלי הרוחניות

"יש לי מחברות שכתבתי כאשר אני למדתי בתלמוד תורה, למדנו אז פרק כיצד הרגל, פרק המניח, כשהייתי בן עשר. והנה אני קורא מה למדנו, למדנו את כל התוספות! והמחברות לא היו רק סיכומים של הגמרא אלא חידושים ששמענו בכיתה. וזה לא רק אני, זה כל הכיתה שלי. ככה היה התלמוד תורה 'בנה' בירושלים. ככה למדו כולם. יצאו משם ב"ה הרבה גדולי תורה. לעומת זאת היום בתלמודי תורה, ילדים בגיל עשר בקושי מתחילים ללמוד גמרא! ילדים בגיל בר מצוה, אתה יכול לנסות כבר כמה גמרא היו יכולים ללמוד, ואילו אז סוף סוף לומדים תוספות, והרב צריך להסביר שוב ושוב. ובאמת מה ההבדל? וכי הילדים היום פחות חכמים ממה שאנחנו היינו? ודאי שלא, הקב"ה לא נתן להם שכל פחות מלפני חמישים שנה. והראיה לזה, שהנה בלימוד של חשבון שאנחנו למדנו חשבון ברמה נמוכה, והנה כיום הילדים יודעים חשבון הרבה יותר טוב ממה שאנחנו למדנו, סימן שיש להם שכל. הם מבינים. אני חושב שזה ברור שהדור החדש הוא לא פחות חכם מהדור הקודם. אבל בלימוד התורה יש פער גדול ממש. והנה כאשר היינו לומדים בישיבה, אני שהייתי לומד ב'פתח תקוה' וגר ב'תל אביב', הייתי אז אחרי 'בר מצוה', ביום שישי הייתי הולך לשלוש שעות לבית, אבל חוץ מזה לא! היינו בישיבה חודשים שלמים. והיו בחורים שהיו גרים רחוק יותר אז גם ביום שישי הם לא יספיקו ללכת הביתה ולכן היו נשארים בישיבה. היינו מכבסים לעצמינו, תולים כביסה, ויושבים ולומדים.



בא והצטרף להיות שותף

**בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ**

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

